

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3350/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

นาย มัย สรรพวัตร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 268

จำเลยนำเอาอาวุธปืนมีรอยชูดลบตรงเลขหมายประจำปืนกับเครื่องหมาย
ทะเบียนปืน และนำใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของป.ฉบับที่หาย ไปแสดงต่อนาย
ทะเบียนอาวุธปืนเพื่อให้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้จำเลยโดยอ้างว่า
เจ้าของอาวุธปืนลงชื่อสลักหลังใบอนุญาตขายอาวุธปืนให้จำเลย ซึ่งเป็นเท็จ เป็นเหตุ
ให้นายทะเบียนอาวุธปืนหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง และออกใบอนุญาตให้จำเลย
ตามพฤติการณ์เชื่อได้ว่าจำเลยรู้อยู่แล้วว่าข้อความหลังใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
นั้นปลอม จำเลยมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264,
265, 268, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
6)พ.ศ.2526 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 ให้จำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าจำเลยนำเอาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนซึ่งมีข้อความสลักหลังว่านายประยุทธ์ คมอำนาจสกุลขายอาวุธปืนให้จำเลยตามเอกสารหมายเลข 2 ประกอบยื่นร่วมกับคำร้องขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนต่อนายทะเบียนอาวุธปืนตามเอกสารหมายเลข 1 นายทะเบียนอาวุธปืนได้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้จำเลยตามเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ปัญหาวินิจฉัยมีว่าจำเลยใช้หรืออ้างข้อความหลังใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ ปัญหานี้นายประยุทธ์ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามเอกสารหมายเลข 2 เบิกความยืนยันว่าไม่เคยขายอาวุธปืนให้ใคร รวมทั้งจำเลยด้วยไม่เคยรู้จักจำเลยข้อความด้านหลังของเอกสารหมายเลข 2 ที่ระบุว่าตนขายอาวุธปืนให้จำเลยและมีลายมือชื่อตนเองเป็นผู้ขายไว้ท้ายข้อความด้วยนั้นตนไม่ใช่เป็นคนเขียนและไม่ใช้ลายมือชื่อของตนนายทะเบียนอาวุธปืนได้ออกใบอนุญาตตามเอกสารหมายเลข 2 ให้ตนจริงแต่ได้หายไปและมีการออกใบแทนให้ใหม่ตามเอกสารหมายเลข 3 ทั้งอาวุธปืนและใบแทนดังกล่าวก็ยังมีอยู่กับตนและใช้อยู่ โจทก์ก็ยังมีพยานโจทก์ที่ บัญชาพลยุทธมานำสืบสนับสนุนว่าได้ส่งลายมือชื่อของนายประยุทธ์ไปตรวจพิสูจน์ที่ กองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจปรากฏว่าลายมือชื่อนายประยุทธ์ในเอกสารหมายเลข 2 ไม่ใช่ลายมือชื่อที่แท้จริงของนายประยุทธ์ตามเอกสารหมายเลข 3.2 ส่วนจำเลยคงมีแต่ตัวจำเลยนำสืบว่านายประยุทธ์ขายอาวุธปืนและสลักหลังใบอนุญาตโอนขายอาวุธ

ปิ่นให้จำเลยและมีนายสาย มีสมโสตพยานจำเลยเบิกความว่าจำเลยเคยมาปรึกษา
เรื่องจะซื้ออาวุธปืนและได้เอาอาวุธปืนกับใบทะเบียนอาวุธปืนมาให้ดูโดยบอก่านาย
ประยูทธขายให้เห็นว่าโจทก์มีเจ้าของอาวุธปืนมายืนยันว่าไม่ได้ขายอาวุธปืนให้จำเลย
ลายมือชื่อที่สลักหลังใบอนุญาตโอนขายอาวุธปืนไม่ใช่ลายมือชื่อของตนตลอดจนกอง
พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อที่ลงชื่อสลักหลังใบอนุญาตโอนขายอาวุธปืน
ปรากฏว่าไม่ใช่ลายมือชื่อที่แท้จริงของเจ้าของอาวุธปืน ส่วนพยานจำเลยมีลักษณะ
เป็นเพียงคำแก้ตัวของจำเลยลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนและปราศจาก
เหตุผลพยานจำเลยจึงไม่สามารถหักล้างพยานโจทก์ได้ คดีมีเหตุผลเชื่อได้ดังที่พยาน
โจทก์อ้างว่าข้อความหลังใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามเอกสารหมายเลข จ.2 ปลอม
และแม้นายทะเบียนอาวุธปืนจะออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนสำหรับอาวุธปืนที่
เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้จากจำเลยให้จำเลยก็ได้ความจากนายเป็งเซ็ง แซ่จั่ว
พยานว่าโจทก์อาวุธปืนดังกล่าวเป็นของตนตามใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเอกสาร
หมายเลข ป.จ.1 ซึ่งถูกคนร้ายปล้นเอาไปก่อนถูกปล้นไม่มีการขูดหมายเลขทะเบียนปืน
กับหมายเลขประจำปีแล้วตอกหมายเลขใหม่แทนหมายเลขเดิมแต่อย่างใดและ
ปรากฏว่าใบอนุญาตที่นายทะเบียนอาวุธปืนออกให้จำเลยนั้นเป็นใบอนุญาตที่สืบเนื่อง
มาจากใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนฉบับเดิมของนายประยูทธที่หายไป ซึ่งนาย
ทะเบียนอาวุธปืนออกใบแทนให้ใหม่แล้วประกอบกับนายประยูทธไม่ได้ขายอาวุธปืน
ให้จำเลยโดยอาวุธปืนกับใบแทนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนก็ยังอยู่ที่นายประ
ยูทธและใช้อยู่ ลายมือชื่อนายประยูทธที่สลักหลังใบอนุญาตขายอาวุธปืนให้จำเลยก็
สลักหลังใบอนุญาตฉบับเดิมที่หายไปและไม่ใช้ลายมือชื่อที่แท้จริงของนายประยูทธ
รวมทั้งข้อเท็จจริงฟังได้ว่าอาวุธปืนที่ยึดได้จากจำเลยมีรอยขูดลบตรงเลขหมาย
ประจำปีกับเครื่องหมายทะเบียนปืนและเป็นคนละกระบอกกับอาวุธปืนตามใบแทน
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของนายประยูทธ ดังนั้นการที่จำเลยนำเอาอาวุธปืนมี
รอยขูดลบตรงเลขหมายประจำปีกับเครื่องหมายทะเบียนปืนเป็นพินัยกับใบอนุญาต

ให้มีและใช้อาวุธปืนฉบับเดิมที่หายไปแสดงต่อนายทะเบียนอาวุธปืนเพื่อให้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้จำเลยโดยอ้างว่าเจ้าของอาวุธปืนลงชื่อสลักหลังใบอนุญาตดังกล่าวขายอาวุธปืนให้จำเลยเป็นเหตุให้นายทะเบียนอาวุธปืนหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงและได้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้จำเลย แต่ตามข้อเท็จจริงเจ้าของอาวุธปืนไม่ได้ขายรวมทั้งไม่รู้จำเลยนั้นพฤติการณ์ของจำเลยเช่นนี้มีเหตุผลเชื่อว่าจำเลยรู้อยู่แล้วว่าข้อความหลังใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนั้นปลอมก่อนนำไปแสดงหรืออ้างต่อนายทะเบียนอาวุธปืนการกระทำของจำเลยย่อมมีความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารปลอมด้วยเหตุผลตามที่ได้วินิจฉัยมาที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น'.

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลับนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ